

DECRETO Nº 21.822 DE 04/05/2023



Regulamenta o procedimento para concessão de dispensa parcial da jornada de trabalho dos empregados públicos municipais da Administração Direta e Indireta do Município de Ponta Grossa que detenham a guarda e/ou responsabilidade sobre pessoa com deficiência, conforme especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme o previsto no inciso VIII, do art. 71 da Lei Orgânica do Município, considerando o contido nos artigos 21 e 22 da Lei nº 14.497/2022, tendo vista o vencido no protocolo SEI106261/2022, DECRETA:

Art. 1º Fica assegurada aos empregados públicos municipais, que sejam responsáveis legais por pessoa com deficiência congênita ou adquirida e com incapacidade laboral permanente, a dispensa parcial da jornada de trabalho, até o limite de 50% da carga horária semanal, sem prejuízo da remuneração.

Art. 2º O disposto no artigo anterior abrange os empregados públicos municipais da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, com carga horária superior a 19 (dezenove) horas semanais. (Redação dada pelo Decreto nº 21.979/2023)

§ 1º A dispensa do empregado poderá corresponder até 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária semanal, considerando para a base de cálculo deste percentual a somatória das cargas horárias nos casos de acúmulo de empregos públicos no âmbito da Administração Pública do Município.

§ 2º A dispensa aplica-se aos empregados que cumprem jornada regular e àqueles que atuam em regime de escala, cabendo à chefia imediata promover a adequação dos parâmetros da dispensa às características do trabalho da unidade onde o empregado esteja lotado.

Art. 3º A redução de carga horária que trata este decreto será concedida exclusivamente para acompanhamento da pessoa com deficiência sob responsabilidade do requerente - podendo ser consecutivo, intercalado, alternado ou escalonado, respeitando a execução da metade da

carga horária semanal, adequado ao atendimento prioritário da pessoa com deficiência. (Redação dada pelo Decreto nº 21.979/2023)

Art. 4º O empregado público interessado, formulará requerimento de redução da carga horária no Departamento administrativo da Secretaria de lotação, através de protocolo via SEI instruído da seguinte documentação:

- I - protocolo para requerimento da redução da carga horária, integralmente preenchido;
- II - atestado médico de deficiência;
- III - atestado médico de acompanhamento;
- IV - original e cópia da documentação probatória do vínculo de responsabilidade do empregado público com a pessoa com deficiência;
- V - cópia da carteira de identidade (RG) do empregado público;
- VI - cópia da carteira de identidade (RG) ou de Certidão de Nascimento, da pessoa com deficiência;
- VII - cópia de comprovante de endereço do empregado público;
- VIII - cópia de comprovante de endereço da pessoa com deficiência, exceto quando residir no mesmo endereço do requerente;
- IX - laudos de exames médicos (prontuários médicos quando solicitado). (Redação dada pelo Decreto nº 21.979/2023)

§ 1º O atestado médico previsto no inciso II deste artigo deverá conter obrigatoriamente os seguintes requisitos:

- I - preenchimento do documento por médico especialista na área da deficiência;
- II - nome completo da pessoa com deficiência;
- III - caracterização por extenso em atestado médico do tipo e grau da deficiência, bem como, a limitação por ela causada, utilização de órtese ou prótese quando for o caso, com referência na Classificação Internacional de Doenças - CID10 e previsão na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF;
- IV - endereço, telefone e Conselho Regional de Medicina - CRM do médico responsável para contato.

§ 2º O atestado médico previsto no inciso III deste artigo deverá conter obrigatoriamente os seguintes requisitos:

I - nome completo do responsável pelo deficiente com a indicação da prestação da assistência;

II - indicação do tipo de terapia e a frequência de sua realização quando for o caso de reabilitação e/ou indicação da necessidade de auxílio continuado apontando as limitações da pessoa com deficiência em realizar suas necessidades básicas diárias.

§ 3º Não serão aceitos documentos rasurados, incompletos ou ilegíveis.

Art. 5º O requerimento será despachado ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, que realizará a conferência da documentação juntada e anexará documentação complementar, referente ao contrato de trabalho do empregado requerente.

§ 1º O processo instruído com documentação incompleta, ilegível ou rasurada, será devolvido ao Departamento Administrativo de lotação, devendo o requerente ser orientado a realizar a complementação dos documentos ausentes ou inválidos.

§ 2º O processo devidamente instruído com a documentação exigida, será encaminhado a Divisão de Medicina do Trabalho/SMARH, para que o Médico realize a análise da documentação de acordo com os requisitos previstos neste decreto, excluindo a necessidade de visita domiciliar.

§ 3º Fica a critério do Médico do trabalho exigir avaliação médica presencial na Divisão de Medicina do Trabalho/SMARH, caso a documentação médica apresentada não seja suficiente para o seu convencimento e aprovação da redução da carga horária.

§ 4º Nos casos em que não houver aprovação do Médico do Trabalho/SMARH, o protocolo será devolvido ao Departamento Administrativo de lotação para que este cientifique o empregado acerca da decisão, o qual poderá formular novo pedido decorrido 60 dias do indeferimento. (Redação dada pelo Decreto nº 21.979/2023)

§ 5º Com a aprovação do Médico do Trabalho o processo será encaminhado ao Serviço Social do Departamento de Atendimento ao Servidor/SMARH que realizará a visita técnica domiciliar verificando as condições sociais do núcleo familiar, a qual deverá emitir parecer social indicando a impossibilidade de outrem - familiar ou contratado - fornecer tratamento e atender a pessoa com deficiência.

§ 6º Nos casos em que não houver aprovação do Serviço Social o protocolo será devolvido ao Departamento Administrativo de lotação para que este cientifique o empregado requerente acerca da decisão, o qual poderá formular novo pedido decorrido 60 dias do indeferimento. (Redação dada pelo Decreto nº 21.979/2023)

§ 7º Havendo aprovação do Serviço Social o processo será encaminhado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Administração de Recursos Humanos para anuência e autorização da

elaboração da portaria de concessão da redução da carga horária, que deverá indicar o início e o término do período da redução.

§ 8º A chefia imediata do empregado deverá respeitar rigorosamente os dias e horários definidos para dispensa, estando sujeita à responsabilização funcional em caso de negativa de liberação ou ampliação dos dias e/ou horários autorizados.

Art. 6º A autorização será concedida pela Secretaria Municipal de Administração de Recursos Humanos, após parecer técnico do Médico do Trabalho da Medicina do Trabalho/SMARH e do parecer técnico do Serviço Social do Departamento de Atendimento ao Servidor/SMARH, no qual será reconhecida a situação de "pessoa com deficiência" do dependente legal do empregado e serão indicados os horários e/ou períodos em que será devida a dispensa, além dos atendimentos que se encontram abrangidos pelo regime especial definido neste decreto.

Art. 7º Nos casos de a responsabilidade legal ser estendida a dois empregados simultaneamente, o benefício só será concedido a um deles.

Art. 8º A perda da qualidade da responsabilidade legal pela pessoa com deficiência, implica em imediata cessação da dispensa de jornada de trabalho, cabendo ao empregado beneficiário, o dever de informar o fato à sua chefia imediata e formalizar junto ao setor competente o requerimento para cessação do benefício.

§ 1º O descumprimento do dever estabelecido no caput deste artigo, constatado a qualquer tempo pela Administração Municipal, constituirá infração disciplinar, sujeitando o empregado responsável às penalidades definidas em lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao empregado público municipal legalmente responsável pela assistência da pessoa com deficiência e que teve a carga horária reduzida, quando o empregado deixar de comunicar o fato no processo de redução de jornada e deixar de retornar à carga horária inicial, no dia imediatamente subsequente ao falecimento.

Art. 9º O benefício de que trata este Decreto será concedido pelo prazo máximo de 01(um ano), podendo ser renovado sucessivamente por igual período, obedecendo aos mesmos procedimentos da primeira solicitação.

§ 1º Os pedidos de prorrogação da redução da carga horária deverão ser dirigidos ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes da data de encerramento da redução da carga horária vigente. (Redação dada pelo Decreto nº 21.979/2023)

§ 2º A falta de renovação do pedido de dispensa implica na cessação automática do benefício, a partir do primeiro dia subsequente ao fim do período de redução da carga horária.

§ 3º A partir da cessação do benefício, as ausências ao serviço serão computadas como faltas ou atrasos, conforme o caso, e implicam na imposição das demais regras do regime trabalhista vigente, relativas à matéria.

Art. 10. Cabe aos respectivos Departamentos Administrativos gerenciar, controlar e fiscalizar os empregados beneficiados pela redução da carga horária, bem como o seu retorno à jornada anterior, quando da extinção do benefício.

Parágrafo único. Os Departamentos Administrativos procederão às devidas anotações nos assentamentos funcionais do empregado público municipal.

Art. 11. É vedada a concessão deste benefício ao empregado que tiver duplo vínculo profissional, que comprometa o horário de redução, ou, ainda, qualquer outra atividade informal remunerada ou voluntária. (Redação dada pelo Decreto nº 22.040/2023)

Parágrafo único. Os titulares de redução de carga horária não poderão realizar jornada de trabalho superior a estabelecida pelo órgão competente, sob pena de imediato cancelamento da redução, sendo vedada a autorização, a execução e o pagamento de horas extras enquanto perdurar a redução de jornada, sendo de responsabilidade da chefia o acompanhamento. (Redação dada pelo Decreto nº 21.979/2023)

Art. 12. Este regulamento é aplicável a todos os pedidos, novos ou de prorrogação, formulados após a publicação deste decreto.

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de maio de 2023.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município